

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 1240/2535

นางสาวอุบล สุญหมีนหรือพุทธิเวคิน

โจทก์

นายสวาท อยู่พิทักษ์ กับพวก

จำเลย

นางพยอม ทอมุด จำเลยที่ 2

ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.พ. มาตรา 248 วรรคแรก, มาตรา 249 วรรคแรก

ความว่า จำเลยที่ 2 ฎีกา ศาลชั้นต้นสั่งว่า ทุนทรัพย์ชั้นฎีกา เพียง 100,000 บาท ต้องห้ามฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริง ตาม ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 248 วรรคหนึ่งที่ได้แก้ไขใหม่ ฎีกาของจำเลยที่ 2 เป็นการโต้แย้งดุลพินิจในการฟังพยานหลักฐาน ของศาล จึงเป็นปัญหาข้อเท็จจริง ทั้งข้อกฎหมายที่จำเลยที่ 2 อ้างว่าเป็นข้อกฎหมายอันเกี่ยวข้องด้วยความสงบเรียบร้อยนั้น เป็นข้อ กฎหมายที่มีใช้สาระ แก่คดีอันควรได้รับการวินิจฉัยและก็มีได้ยกขึ้นว่ากล่าวโดยชอบในศาลชั้นต้นและ ศาลอุทธรณ์ ต้องห้ามตาม ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 249 วรรคหนึ่งที่ได้แก้ไขใหม่ด้วย ไม่รับฎีกาของจำเลยที่ 2

จำเลยที่ 2 เห็นว่า ฎีกาของจำเลยที่ 2 เป็นการฎีกา ในปัญหาข้อกฎหมายอัน เกี่ยวด้วยความสงบเรียบร้อยของประชาชน และถึงแม้ว่าฎีกาของจำเลยที่ 2 จะเป็น ปัญหาข้อเท็จจริง จำเลยที่ 2 ก็ยังคงมีสิทธิที่จะฎีกาในข้อเท็จจริงได้ เนื่องจาก ทุน ทรัพย์ที่พิพาทกันในชั้นฎีกาเป็นจำนวนเงิน 475,000 บาท โปรดมีคำสั่งให้รับฎีกา ของจำเลยที่ 2 ไว้พิจารณาพิพากษาต่อไป

หมายเหตุ ไม่ปรากฏว่าโจทก์ได้รับสำเนาคำร้องหรือไม่

ศาลชั้นต้นพิพากษาให้จำเลยทั้งสามแบ่งทรัพย์มรดกตามฟ้อง ที่เหลือจากการแบ่งขายออกเป็น 7 ส่วนเท่า ๆ กัน แล้วแบ่งให้ โจทก์ 1 ส่วน หากแบ่งไม่ได้ก็ให้ประมวลราคาระหว่างโจทก์จำเลย ซึ่งถ้าไม่ตกลงกันก็ให้ขายทอดตลาดเอาเงินมาแบ่งให้กัน

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

จำเลยที่ 2 ฎีกา ศาลชั้นต้นมีคำสั่งไม่รับฎีกา (อันดับ 83)

จำเลยที่ 2 ยื่นคำร้องนี้ (อันดับ 91)

คำสั่ง

พิเคราะห์แล้วเห็นว่า คดีนี้ทุนทรัพย์ที่พิพาทในชั้นฎีกาไม่เกินสองแสนบาทจึงต้องห้ามมิให้คู่ความฎีกาในข้อเท็จจริงตาม ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 248 วรรคแรกส่วนฎีกาในข้อกฎหมายนั้น ไม่ได้ยกขึ้นว่ากันมาแล้วโดยชอบในศาลชั้นต้นและศาลอุทธรณ์ จึงต้องห้ามมิให้ฎีกาตามมาตรา 249 วรรคแรก ที่ศาลชั้นต้นมีคำสั่งไม่รับฎีกานั้นชอบแล้วยกคำร้อง ค่าคำร้องเป็นพับ

พิเคราะห์แล้วเห็นว่า คดีนี้ทุนทรัพย์ที่พิพาทในชั้นฎีกาไม่เกินสองแสนบาทจึงต้องห้ามมิให้คู่ความฎีกาในข้อเท็จจริงตาม ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 248 วรรคแรกส่วนฎีกาในข้อกฎหมายนั้น ไม่ได้ยกขึ้นว่ากันมาแล้วโดยชอบในศาลชั้นต้นและศาลอุทธรณ์ จึงต้องห้ามมิให้ฎีกาตามมาตรา 249 วรรคแรก ที่ศาลชั้นต้นมีคำสั่งไม่รับฎีกานั้นชอบแล้วยกคำร้อง ค่าคำร้องเป็นพับ

(สมปอง เสนเนียม-อัมพร เดชศิริ-วิฑูรย์ สุทธิประภา)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ